

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1632/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ร้อยตำรวจโทสมบัติศิริ เบญจนาท กับ	
	พวก	
		โจทก์
	นายสุจิตน เลหาวัฒนะ	จำเลย
	นายสุจิตน เลหาวัฒนะหรือเลหาเสตติ	
	จำเลย	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกาของจำเลยจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 กระทั่งหนึ่ง จำคุก 1 เดือน และผิดตามมาตรา 295 อีกกระทั่งหนึ่ง จำ

คุก 1 เดือน รวม 2 กระทงจำคุก 2 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 154)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 166)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยโต้เถียงว่าที่ดินในบริเวณที่เกิดเหตุมิใช่เป็นของโจทก์ร่วมที่ 1 คดีมีเหตุสงสัยในคำเบิกความของพยานโจทก์และโจทก์ร่วมว่าน่าจะมีการสมรู้ใจทะเลาะวิวาทกันตลอดจนโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลล่างทั้งสอง แม้จะฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญาเรื่องอื่นมาวินิจฉัยในคดีนี้เป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ก็เพื่อนำไปสู่การฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยโต้เถียงว่าที่ดินในบริเวณที่เกิดเหตุมิใช่เป็นของโจทก์ร่วมที่ 1 คดีมีเหตุสงสัยในคำเบิกความของพยานโจทก์และโจทก์ร่วมว่าน่าจะมีการสมรู้ใจทะเลาะวิวาทกันตลอดจนโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลล่างทั้งสอง แม้จะฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญาเรื่องอื่นมาวินิจฉัยในคดีนี้เป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ก็เพื่อนำไปสู่การฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ